



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7 del 03/03/2026

OGGETTO: MANOVRA TARIFFARIA 2026 – APPROVAZIONE TARIFFE TARI

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **tre**, del mese di **marzo**, alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Palazzo Ducale, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio, in sessione Ordinaria, di prima convocazione, come di seguito indicato. Risultano all'appello nominale:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICE SINDACO	Presente		
BIANCARDI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente		
CARUSO ANTONIA	CONSIGLIERE		Assente	
BIANCARDI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente		
LONGOBARDI NICOLETTA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente		
CERBONE SANTINA	CONSIGLIERE	Presente		
D'AVANZO MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente		
CACACE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente		
MAIETTA FATIMA	CONSIGLIERE	Presente		X
Pellegrino Vittoria	CONSIGLIERE	Presente		
SALAPETE MICHELE	CONSIGLIERE	Presente		

Tot. **12**

Tot. **1**

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Nicoletta Longobardi**;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del responsabile del procedimento individuato con propria determinazione N.9 del 28/01/2026,

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale prot. n. 01 del 02/01/2026 con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali;

Visto L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e l'imposta municipale unica (IMU);

Viste le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e successive modifiche previste dalla legge 160/2019;

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia... "*;

Richiamato inoltre l'art.1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamata la Deliberazione n.363 del 03 agosto 2021 con la quale ARERA ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (c.d.MTR-2) per la disciplina del procedimento di approvazione del Piano Economico Finanziario e delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato il regolamento comunale per la discipline del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 10.09.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 652, della L. 147/2013, il quale stabilisce che: "Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

Visto il piano industriale (del. n.21 del 10/02/2026 G.C.) da approvare con delibera di Consiglio Comunale;

In attesa del PEF approvato dal Ente di Governo nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO);

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con la seguente Votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 12 - Voti favorevoli n. 9 – Voti contrari 3 (Chiara Cacace, Fatima Maietta, Michele Salapete) – Astenuti n. 0

DELIBERA

- Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:
- Di approvare per l'anno 2026 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), soggette a eventuali successive modifiche dovute alla presa d'atto della delibera ATO per il PEF 2026-2029:

UTENZE DOMESTICHE:

N. componenti	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	0,74	139,998
2	0,75	259,998
3	0,76	369,998
4	0,77	475,998
5	0,78	569,998
6 o più	0,79	649,998
pertinenze	0.74	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE:

ID	Categoria attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,85	8,209
2	Cinematografi e teatri	2,36	5,359
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,09	4,209
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,55	7,959
5	Stabilimenti balneari e simili	2,93	7,299
6	Esposizioni, autosaloni	2,95	5,439
7	Alberghi con ristorante	2,65	17,979
8	Alberghi senza ristorante	2,80	8,029
9	Case di cura e riposo	3,55	12,829
10	Ospedali	2,65	7,829
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,55	8,759
12	Banche ed istituti di credito	3,45	8,849
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,49	7,759
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,45	9,949
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,48	3,949
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,09	7,659
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,88	9,659
18	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,99	5,179
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,38	5,959

20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	2,669
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,19	3,179
22	Ristoranti, trattorie, osterie , pizzerie, pub	4,85	12,259
23	Mense, birrerie, hamburgerie	3,29	10,669
24	Bar, caffè, pasticceria	2,35	8,879
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,30	9,659
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,09	5,289
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,69	6,409
28	Ipermercati di generi misti	4,29	10,659
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,84	22,999
30	Discoteche, night club	2,00	4,959

Di rendere Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 12 - Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 0

la delibera immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 25/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 25/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Nicoletta Longobardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/03/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 03/03/2026

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli